

1500527-18.2020.8.26.0052

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: JAIR ANTONIO PENA JUNIOR

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 1ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DOMINGOS DOS SANTOS DANTAS

Juiz de Direito: Dr. JAIR ANTONIO PENA JUNIOR

Vistos.

O réu FERNANDO DOMINGOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nos artigos 121, §2º, incisos III, IV, V e VI c.c. §2º-A, II, art. 213, caput e no art. 155, caput do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO, Foro Central Criminal - Juri

1ª Vara do Júri, Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020, fone: (11) 2127-9258, e-mail: sp1juri@tjsp.jus.br

Processo nº 1500527-18.2020.8.26.0052 Data: 22/11/2022 lauda de SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500527-18.2020.8.26.0052

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DOMINGOS DOS SANTOS DANTAS

Juiz de Direito: Dr. JAIR ANTONIO PENA JUNIOR

Vistos.

O réu FERNANDO DOMINGOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nos artigos 121, §2º, incisos III, IV, V e VI c.c. §2º-A, II, art. 213, caput e no art. 155, caput do Código Penal, porquanto, no dia 29 de março de 2020, por volta das 5 horas e 30 minutos, na altura da Rua Ernesto Duprat n. 333, São Mateus nesta Capital, matou a vítima Francisca Amanda da Costa Silva, por asfixia, mediante recurso que dificultou a defesa, para assegurar a impunidade de um crime de estupro anterior praticado contra a mesma vítima, sendo o delito praticado contra a mulher em razão da condição de sexo feminino. Também, porque nas mesmas circunstâncias acima constrangeu a vítima aludida a praticar conjunção carnal e a permitir que com ela se praticasse outros atos libidinosos. Ainda, por ter naquelas circunstâncias, subtraído para si dois aparelhos celulares pertencentes à vítima.

Submetido o réu a julgamento, o Egrégio Conselho de Sentença, em relação ao crime de homicídio, reconheceu por 4 votos, a materialidade do fato; por 4 votos, o nexos causal e por 4 votos a autoria atribuída ao réu; por 4 votos foram reconhecidas as qualificadoras concernentes à prática do delito por asfixia, ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, à prática do delito para assegurar a impunidade

de outro crime e à prática do crime contra a mulher por razões da condição de sexo; por 4 votos foi afastada a absolvição do acusado.

Em relação ao crime de estupro, houve o reconhecimento, por 4 votos, da materialidade e da autoria atribuída ao réu, sendo por 04 votos afastada a absolvição.

Finalmente, quanto ao crime de furto, se reconheceu a materialidade e autoria por 4 votos, sendo pelo mesmo placar afastada a absolvição do réu.

Assim, por veredicto soberano, o Conselho de Sentença entendeu que o pleito ministerial comporta integral procedência.

Por este motivo, passo à dosagem das penas.

Quanto ao crime de homicídio: Na primeira fase, observo que o acusado é portador de maus antecedentes, ostentando diversas condenações anteriores (consoante fls. 683/699), a demonstrar personalidade socialmente desajustada, violenta e voltada à práticas criminosas. Ademais, quatro qualificadoras foram reconhecidas, sendo uma delas, atinente à prática do delito por asfixia, dada a maior causação de sofrimento à vítima utilizada como circunstância judicial desfavorável e as demais utilizadas para fins de qualificação do delito. Assim é que o delito foi praticado por mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, para assegurar a impunidade de outro crime e contra a mulher, por razões da condição de sexo, de modo que maior juízo de reprovabilidade há de incidir sobre a conduta, revestida, pois, de especial gravidade concreta. Dessarte, aumentando-a de metade, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, resta inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, dado que meramente parcial e inapta a gerar a diminuição da pena pretendida.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena supra.

Quanto ao crime de estupro:

Quanto ao crime de homicídio: Na primeira fase, observo que o acusado é portador de maus antecedentes, ostentando diversas condenações anteriores (consoante fls. 683/699), a demonstrar personalidade socialmente desajustada, voltada à práticas criminosas. Outrossim, conforme laudo de fls. 152/156, a vítima sofreu inúmeros ferimentos em razão da forma pela qual foi praticada a violência sexual contra ela, fazendo concluir ter ela passado por intenso e anormal terror e sofrimento, de maneira que a gravidade concreta do fato impõe correspondente e exacerbado juízo de reprovabilidade, motivo pelo qual, aumentando-a em dois terços, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase, resta inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, dado que meramente parcial e inapta a gerar a diminuição da pena pretendida.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena supra.

Quanto ao crime de furto: Na primeira fase, observo que o acusado é portador de maus antecedentes, ostentando diversas condenações anteriores (consoante fls. 683/699), a demonstrar personalidade socialmente desajustada, voltada à práticas criminosas, pelo quê, aumentando-a em um sexto, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, resta inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, dado que meramente parcial e inapta a gerar a diminuição da pena pretendida.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena supra.

Observados os mesmo critérios, a pena de multa é fixada em 11 dias-multa, com valor unitário mínimo.

Outrossim, tem-se que restou demonstrado nestes autos que os crimes foram praticados em concurso material, impondo, nos precisos termos do art. 69 do Código Penal a soma das penas impostas.

Em assim sendo, fixo a pena total em 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 dias-multa com valor unitário mínimo.

Ante as desfavoráveis circunstâncias judiciais, bem como caracterizada a hediondez dos delitos (art. 1º, I da Lei 8.072/90), o regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, nos termos do art. 2º, §1º da Lei 8.072, com a interpretação

conferida a tal dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante n.26). Posto isto, julga-se PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu FERNANDO DOMINGOS DOS SANTOS DANTAS ao cumprimento de 28 (vinte e oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, com valor unitário mínimo, por infração aos 121, §2º, incisos III, IV, V e VI c.c. §2º-A, II, art. 213, caput e no art. 155, caput do Código Penal. Fica negado o recurso em liberdade dada a quantidade de pena aplicada, a gravidade concreta das circunstâncias acima descritas, impondo a custódia cautelar para garantia da ordem pública, iniciando-se imediatamente o cumprimento da pena, nos termos do art. 492, I, e do Código de Processo Penal. Oportunamente, expeçam-se guia de recolhimento e recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Sentença publicada no Plenário do Tribunal do Júri, saindo as partes intimadas. Registre-se e façam-se as comunicações de estilo

JAIR ANTONIO PENA JUNIOR

JUIZ PRESIDENTE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA